

시정 요구

1. 제 목 : 국유재산 매각대금 분할납부 이자율 적용 부적정
2. 소관부점 : ■■지역본부등 10개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 국유부동산의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “국유세칙”이라 한다) 제32조 제9항 및 제46조의2에 따르면 매각대금의 분할 납부 이자는 분기별로 새로운 고시이자율을 적용하여 산출하여야 하고 그 산출 내역은 납부예정일 전까지 납부자에게 안내하도록 되어 있으며

「국유재산 사용료 등의 분할 납부 등에 적용할 이자율」 제1조 제1항에 따르면 고시이자율은 분기별 변동 이자율의 형태로 하도록 되어 있고 같은 조 제2항에 따르면 매 분기별로 새로 적용하는 고시이자율은 각각 직전 분기 중 전국은행연합회에서 가장 마지막으로 공시하는 “신규취급액기준 COFIX”로 하도록 되어 있다.

따라서, 매 분기별로 직전 분기 중 마지막으로 “신규취급액기준 COFIX”가 공시되는 날¹⁾ 이후 매각대금 분할 납부예정 건에 대해서는 반드시 납부자에게 새로운 고시이자율을 적용하여 산출한 분할 납부 이자를 납부예정일 전까지 안내하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 매각대금 분할 납부 이자에 대한 고시 이자율 적용 및 안내 실태를 점검한 결과

‘ “기재 생략” ’ 소재 국유재산의 경우 매수자인 ●●●의 2022. 7. 15. 3회차 매각대금²⁾ 분납원금 ×원에 대한 분할 납부이자

2021년 3분기부터 2022년 2분기까지 4회의 고시이자율 변경이 있었는에도 이를 반영한 분할 납부이자 산출 및 안내를 하지 않아 [표 19]와 같이 피대부자는 기존에 안내된 2021년 2분기까지의 고시 이자율만 반영하여 계산된 ×원을 납부하여 정당 분납이자인 ×원 보다 ×원을 과소 수납하는 등

[표 19] 매각대금 정당 분납이자 산출 내역

고시 이자율	금액	산정내역 (분납원금 × 각 분기별 고시이자율)
기존 안내 분납이자(A)		“기재 생략”
정당 분납이자(B)		
차액(B-A)		

1) 1분기: 3월 15일, 2분기: 6월 15일, 3분기: 9월 15일, 4분기: 12월 15일

2) 총 매각대금: ×원

[표 20] 및 [별지 3] “매각대금 분납이자 산출 및 안내 불철저에 따른 과오 수납 명세”와 같이 12개 지역본부에서 분기별 고시이자율이 변경되었는데도 이를 반영한 분납 이자를 재산출하여 매수자에게 안내하지 않고 고시이자율 변경전에 안내한 분납이자를 수납함으로써 과소 수납한 사례가 ×건(총 ×원), 과다 수납한 사례가 ×건(총 ×원) 등 총 ×건(총 ×원)의 과오 수납 사례가 확인되었다.³⁾

[표 20] 매각대금 분납이자 산출 및 안내 불철저에 따른 과오 수납 현황

(단위 : 건, 원)

순번	지역본부	과소수납		과다수납		과오수납 합계	
		건수	금액	건수	금액	건수	금액

“기재 생략”

[소관부점 의견] ■■■지역본부 등 10개 지역본부는 감사 결과에 이의를 제기하지 않았으며, 과오 수납한 분납이자의 청구 및 환급 조치를 하겠다고 답변하였다.

3) 국유재산기획처는 2022. 10. 20.부터 분납이자 재계산·안내 업무를 전산으로 자동화함

4. 조치할 사항

■■지역본부 등 10개* 지역본부장은 과소 및 과다 수납한 매각대금 분할 납부 이자에 대하여 조속한 시일내에 회수 및 환급 조치(총×건, 금액 ×원) 하시기 바랍니다.(시정)

* 부적정 건수가 10개 이상인(금액:1백만 원 이상) ●●,, 지역본부이며 부적정 건수가 10건 미만인(금액:1백만 원 미만) ○ ○ 및 ◇◇지역본부는 현지조치 함 (×건, ×원)